

ДОГОВОР
уступки права требования 05/08/2024/УПТ-2

Город Пермь

05.08.2024

ООО «ФРАТРИЯ» в лице заместителя директора Яковлева Александра Леонидовича действующего на основании доверенности именуемое в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и Гражданин РФ Рябов Александр Владимирович именуемый(ая) в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 382-390, 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Цедент уступает Цессионарию, а Цессионарий приобретает принадлежащее Цеденту право требования на возмещение ущерба, причиненного транспортному средству Volkswagen Polo государственный номер O801CP159 вин-код XW8ZZZCKZNG022144 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 15.10.2023 по адресу: г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39. с участием 2 автомобилей. Виновником в дорожно-транспортном происшествии, в соответствии с составленным Европротоколом (Извещением о ДТП), является Туров Алексей Николаевич 06.07.1981, паспорт серия 5799 № 210736 выдан неизвестно, дата выдачи паспорта неизвестно, ИНН 590811427789, СНИЛС 11291138523, место рождения неизвестно, Адрес регистрации: 614109, г. Пермь, ул. Каляева, д. 14 - предполагаемый Должник (далее - Должник). Окончательный Должник будет определен в судебном разбирательстве после подачи и рассмотрения искового заявления судом.

1.2. Сумма уступаемого права требования, в соответствии с п 1.1. настоящего Договора, является ориентировочной, определяется в судебном разбирательстве, ориентировочно составляет 32 039 руб. 34 коп.

1.3. Право требования к Должнику уступается в полном объеме, в котором существовало на момент заключения настоящего договора цессии, в том числе уступается право требования процентов и неустойки (штрафа, пени) полностью вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств, начисление санкций, в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами, а также иных требований, связанных с неисполнением Должником своего обязательства по оплате.

1.4. Цедент гарантирует Цессионарию действительность и наличие всех Требований, которые он уступает в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.5. В соответствии с условиями Основного обязательства согласие Должника на уступку требования не требуется.

1.6. Взыскание денежных средств Цессионарием планируется производить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Сумма и условия оплаты Договора

2.1. Цена уступки требования составляет 50 % (пятьдесят процентов) от суммы денежных средств, полученных Цессионарием от Должника, полностью или частично.

2.2. Цессионарий обязуется оплатить Цеденту уступку требования в размере, установленном пунктом 2.1. Договора, в течение 5 рабочих дней с момента получения Цессионарием от Должника денежных средств. В случае, если Должник будет возвращать денежные средства не единовременно, то Цессионарий, в сроки, закрепленные настоящим пунктом, обязуется перечислять Цеденту 50% от каждой суммы, полученной от Должника.

2.3. Обязанность Цессионария по уплате Договорной суммы считается исполненной с даты поступления денежных средств на счет Цедента.

3. Права, обязанности и ответственность сторон

3.1. Цедент настоящим подтверждает:

3.1.1. Действительность и наличие всех прав, которые он уступает в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.2. Свое полное право на распоряжение правом требования к Должнику на условиях

настоящего Договора и в соответствии с учредительными документами Цедента.

3.1.3. Что уступаемое право требования свободно от каких-либо обязательств как со стороны самого Цедента, так и со стороны третьих лиц, в залоге, под арестом, запрещением не находится.

3.2. Цессионарий настоящим подтверждает:

3.2.1. Свою платежеспособность и своевременное исполнение всех своих обязательств по настоящему Договору, в том числе обязательство по своевременной оплате стоимости приобретаемого права требования.

3.2.2. Свое полное право на приобретение права требования на условиях настоящего Договора.

3.3. Цедент обязуется:

3.3.1. Уступить Цессионарию право требования на возмещение ущерба, причиненного транспортному средству Volkswagen Polo государственный номер O801CP159 вин-код XW8ZZZCKZNG022144 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 15.10.2023 по адресу г. Пермь, ул. Тургенева, д. 39 в размере ориентировочной суммы 32 039 руб. 34 коп., на условиях настоящего Договора.

3.3.2. Передать Цессионарию по акту приема-передачи не позднее 1 (одного) дня с момента заключения настоящего Договора оригиналы документов, удостоверяющих право требования, а именно:

Копия свидетельства о регистрации ТС 9941 768001;

Копия страхового полиса ХХХ 0291874322;

Копия Извещения о ДТП;

Копия Акта осмотра ТС от страховой 743-75-4862548/23 от 03.11.2023;

Документы подтверждающие страховую выплату;

Заказ-наряд 685 от 20.11.2023;

Квитанция к Приходному кассовому ордеру 163 от 17.04.2024;

И сообщить сведения, имеющие значения для осуществления требования.

3.3.3. Сообщить Цессионарию при передаче документов в соответствии подпунктом 3.3.2. настоящего Договора сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав и выполнения своих обязательств.

3.3.4. В случае, если после заключения настоящего Договора и перехода права требования к Цессионарию Должник произведет полное или частичное погашение долга Цеденту, последний обязуется перечислить полученные денежные средства Цессионарию в пропорции, закрепленной в п. 2.1. настоящего Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения.

3.4. Цессионарий обязуется:

3.4.1. Рассчитаться с Цедентом за уступленное право требования в полном объеме путем перечисления денежных средств по реквизитам Цедента, либо путем передачи наличных денежных средств, о чем должна быть составлена соответствующая расписка. В случае неисполнения данного обязательства Цедент вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, путем направления соответствующего уведомления в адрес Цессионария.

3.4.2. Цедент уполномочивает Цессионария уведомить Должника о состоявшейся уступке права требования, при этом Цессионарий самостоятельно несет все риски, связанные с несвоевременным исполнением данного обязательства.

4. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим Договором документов и сведений.

4.3. Цедент отвечает перед Цессионарием за недействительность переданных по настоящему Договору Требований.

4.4. Если передаваемое Цессионарию требование окажется недействительным, Цессионарий вправе потребовать от Цедента возврата всего переданного по Договору, а также возмещения причиненных убытков.

4.5. Цедент отвечает перед Цессионарием за недействительность переданного ему требования, но

не отвечает за неисполнение этого требования Должником, его участниками и руководителями, за исключением случая, когда Цедент принял на себя поручительство за Должника перед Цессионарием.

4.6. За несвоевременное внесение Договорной суммы Цессионарий выплачивает Цеденту по его письменному требованию неустойку в размере 0,2 % от суммы денежных средств, поступивших от Должника на расчетный счет Цессионария, но не перечисленной Цеденту, в соответствии с условиями настоящего договора, за каждый день просрочки.

4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

4.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.7 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

4.9. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

4.10. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.7 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

4.11. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.7 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

5. Расторжение договора

5.1. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;
- если будет доказано, что Должник не в состоянии оплатить задолженность по уступленному договору;
- по иным основаниям, предусмотренным законом или договором.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. Срок ответа на претензию 10 рабочих дней с момента ее получения, но в любом случае не более 30 (тридцати) дней с момента ее направления.

6.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров они передаются на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.2. Настоящий Договор содержит исчерпывающий перечень договоренностей Сторон относительно существующих и иных его условий, подразумеваемых Сторонами как необходимые. С момента его подписания Сторонами все ранее существующие договоренности по этому вопросу теряют силу.

7.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах по одному экземпляру с каждой из Сторон.

7.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов и адресов.

7.5. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя договорных обязательств.

7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

7.6. Договор, приложения, дополнения и изменения к нему, и другие документы, оформляемые в рамках исполнения настоящего Договора, подписанные уполномоченным лицом соответствующей Стороны могут быть переданы противоположной Стороне посредством электронной (электронная почта) связи, по адресам электронной почты, указанным в настоящем пункте, Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении указанных адресов электронной почты и телефонов, а также лиц, уполномоченных принимать сообщения в срок не позднее 5 (пять) календарных дней с момента таких

изменений. Для целей настоящего пункта Стороны используют сведения (адреса электронной почты и т.д.) указанные в настоящем пункте Договора, если иное не установлено настоящим Договором в отношении отдельных видов документов.

При подписании документов, направляемых противоположной Стороне посредством факсимильной, электронной связи, Стороны допускают, в соответствии с п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ, факсимильное воспроизведение подписей («факсимиле») уполномоченных на заключение сделок лиц с помощью средств механического или иного копирования, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае расхождения содержания документа, переданного по факсимильной, электронной связи и оригинала документа, подписанного обеими Сторонами, приоритетом пользуется содержание оригинала документа.

7.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Акт приема-передачи документации, удостоверяющей права требования долга с должника, является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Цедент ООО «ФРАТРИЯ» ИНН/КПП 5903135939/591601001 ОГРН 1175958050894 Зарегистрирован: 617060, г. Краснокамск, ул. Геофизиков, д. 7, офис 9 Почтовый адрес: 614031, г. Пермь, ул. Докучаева, д. 33, оф. 223 Тел. 8 (342) 2433-800 E-mail: 2433800@mail.ru P/c 40702810429490002352 В Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» K/c 30101810200000000824 БИК 042202824	Цессионарий Рябов Александр Владимирович 03.01.1981 г.р. Паспорт: 5701 № 688675 выдан Отделом внутренних дел Дзержинского района г. Перми, дата выдачи паспорта 25.09.2001 ИНН 590308656029; СНИЛС 10529560442 Место рождения: г. Пермь Зарегистрирован: 614031, г. Пермь, ул. Докучаева, д. 40, кв. 78 Почтовый адрес: 614031, г. Пермь, ул. Докучаева, д. 40, кв. 78 Тел. 89129813800 E-mail: 2433800@mail.ru P/c 40817810449786442202 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК K/c 30101810900000000603 БИК 042202603
заместитель директора 	А. В. Рябов